

제 주 지 방 법 원

판 결

사 건 2025고정378 문화재보호법위반
피 고 인 A
검 사 조아영(기소), 김예원(공판)
변 호 인 변호사 김대현(국선)
판 결 선 고 2026. 7. 20.

주 문

피고인을 벌금 500만 원에 처한다.

피고인이 위 벌금을 납입하지 아니하는 경우 10만 원을 1일로 환산한 기간 피고인을
노역장에 유치한다.

위 벌금에 상당한 금액의 가납을 명한다.

이 유

범 죄 사 실

서귀포시 안덕면 사계리 산 16에 위치한 제주 서귀포시 산방산은 국가 지정 문화재
(명승 제77호)로서, 2012. 1. 1.부터 2031. 12. 31.까지 공개 제한 지역으로 지정되었다.

누구든지 문화재청장이 문화재의 전부나 일부에 대하여 공개를 제한한 지역에 출입
하려는 자는 그 사유를 명시하여 문화재청장의 허가를 받아야 한다.

그럼에도 피고인은 허가를 받지 아니하고 2023. 6. 11. 05:36경 위 산방산에서 정상
까지 등산함으로써 공개 제한 지역에 출입하였다.

증거의 요지

1. 피고인의 법정진술

1. 범죄인지, 기록검토, 각 수사지휘건의, 산방산 출입 관련 램블러 사이트 게시물 첨부

1. 네이버지도 로드뷰 출력물 3장

법령의 적용

1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택

구 문화재보호법(2023. 3. 21. 법률 제19248호 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법
률로 개정되기 전의 것) 제101조 제8호, 제48조 제5항, 벌금형 선택

1. 노역장유치

형법 제70조 제1항, 제69조 제2항

1. 가납명령

형사소송법 제334조 제1항

판사 오소현 _____